א] רוחבו מהו ישיבתו מהו עוביו מהו היקיפו מהו א תיקו: משקל ידי עלי וכו': ת"ר א)משקל ידי ומשקל רגלי עלי רבי יהודה אומר מביא חבית וממלא מים ומכנים ב] ביד עד האציל וברגל עד הארכובה ושוקל בשר חמור גידים ועצמות ונותן לתוכה עד שתתמלא ואע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר [1]אשר בשר חמורים בשרם א"ל ר' יוסי היאך אפשר לכוין בשר כנגד בשר גידים כנגד גידים עצמות כנגד עצמות א"ל ב ר' יהודה אומדין א"ל ר' יוסי עד שאומדין ג] ימודו את היד ור' יהודה כמה דאפשר עבדינן ביד עד האציל ורמינהו ב) ג קידוש ידים ורגלים במקדש עד הפרק דאורייתא עד הפרק בנדרים ג) הלך אחר לשון בני אדם ודאורייתא עד הפרק והא גבי תפילין דכתיב [2]ידך ד)ותנא דבי מנשה ד ידך זו קיבורית דאורייתא קיבורית כולה בנדרים הלך אחר לשון בני אדם וקידוש ידים ורגלים במקדש הילכתא גמירי לה ברגל עד הארכובה ורמינהו ה)רגלים ה פרט לבעלי קבין ד] בנדרים הלך אחר לשון בני אדם ודאורייתא פרט לבעלי קבין והא גבי חליצה דכתיב [3]רגלו ה] ותנא ו) ו חלצה מן הארכובה ולמטה חליצתה כשרה שאני התם דאמר קרא מעל רגלו אי הכי למעלה מהארכובה נמי מעל ולא מעל דמעל אמר רב פפא ש"מ האי איסתוירא עד ארעא נחית דאי סלקא דעתך מיפסק פסיק הוה ליה איסתוירא מעל ושקא מעל דמעל רב אשי אמר אפילו תימא מיפסק פסיק כל דבהדי כרעא ככרעא דמי: **מתני'** ז דמי ידי עלי שמין אותו כמה הוא שוה ביד ו] ובלא יד ° זה חומר בנדרים מבערכין: **גמ'** היכי שיימינן ליה אמר רבא אומדין אותו אומד של נזקין א"ל אביי מי דמי התם גברא זילא הוא הכא גברא שביח הוא ז] אמר אביי אומדין כמה אדם רוצה ליתן בעבד העושה מלאכה בידו אחת לעושה בשתי ידיו ידו אחת מאי ניהו ואידך פסיקא היינו הך אלא ידו מוכתבת לרבו ראשון בעי רבא אמדוהו אומד של נזקין ואמר דמי עלי מהו מי אמר הא אמדוהו חדא זימנא או דילמא שאני אומדנא דבי עשרה מאומדנא דבי תלתא אם תמצא לומר שאני אומדנא דבי עשרה מאומדנא דבי תלתא אמר דמי עלי ואמדוהו וחזר ואמר דמי עלי מהו הכא ודאי (א) אמדוהו בי עשרה או דילמא שבח ביני וביני ח] אמר דמי עלי ולא אמדוהו וחזר ואמר דמי עלי מהו הכא ודאי

בחד

רחבי. עלי מהו מי הוי משמע שרביט רוחב דוגמתי או הוי משמע שרביט ארוך כמלת רחבי: **היקיפי מהו.** מי יהיב שרביט נכפף וארוך כמלת היקיפו או דילמא שרביט עב כהקיפו בעי למיתב. תיקו: **אציל.** מרפק: **עד הארכובה.** ומכאן ולמעלה לא הוי רגל אלא ירך: **עד הפרק.** מקום חיבור הכף והזרוע. אלמא יד לא הוי אלא עד הפרק דהא יד כתיב בקרא ז): **לשון בני אדם.** קרוי יד עד האציל: **קיבורת.** ברדו"ן בלע"ז בגובה הזרוע רחוק מן האציל מעט: **רגלים.** שלש רגלים בשנה ח): **פרט לבעלי קבין.** מי שנחתך רגלו בפרק ראשון סמוך לשוקו וחוקק קב מקבל כתיתין ונותן שוקו לתוכה וקורין אשקנצ"א שפטור מן הראיה דאין לו רגל. אלמא לא מיקרי רגל אלא עד פרק א' שקורין קביל"א: **חלצה.** למי שנחתך ט] רגל ונשתייר בו קצת מן הארכובה ולמטה חליצתה כשירה. אלמא עד הארכובה הוי רגל וליחייב בראיה: **מעל רגלו.** משמע מה שעל רגלו דהיינו שוק עד הארכובה: **ש"מ.** מדלא חשיב שוק עד הארכובה מעל דמעל: **האי איסתוירא.** קביל"א עד ארעא נחית שאין בה אלא פרק עליון המחברה עם השוק אבל למטה אין בה פרק אלא מעלה כף הרגל הוא דאי ס"ד למטה נמי פסיק הוה ליה איסתוירא כו': **מתני' זה חומר בנדרים מבערכין.** דאילו אמר בערכין ערך ידי עלי ערך רגלי עלי לא אמר כלום אלא א"כ אמר בדבר שהנשמה תלויה בה: **גמ' אומד של נזקין.** כמו שאומדין אדם שקיטע לו חבירו ידו שמין אותו כעבד הנמכר בשוק כמה היה יפה קודם לכן וכמה הוא יפה עכשיו: **התם גברא זילא הוא.** שכבר נקטעה ידו ואפי' תחילת דמיו שאומדין עתה כמה היה יפה קודם לכן אין נישומין אלא בזול שהרי רואין אותו מזולזל: **הכא גברא שביחא הוא.** ששתי ידיו שלימות וצריך לשום כמה הוא יפה עכשיו שיקדיש דמיו וכמה הוא יפה אם יחתכו ידיו: **ידו אחת מאי ניהו ואידך פסיקא.** כלומר למה הוא עושה מלאכה בידו אחת שהאחרת קטועה היינו אומד של נזקין: **ידו מוכתבת לרבו ראשון.** שלא יעשה בה מלאכה לרבו שני דהשתא שיימינן כגברא שביחא: **אמדוהו אומד של נזקין.** שחבל בו חבירו ואמדוהו כמה היה יפה וכמה הוא יפה: **ואמר** י] **דמי עלי.** ולא אמר ערכי עלי יא] מיבעי לו למישיימיה או לא: **אומדנא דבי עשרה.** שהאומר דמי עלי נישום בעשרה כדתנן פ"ק דסנהדרין (דף ב.) הקרקעות תשעה וכהן ואדם כיוצא בהן ואומד של נזקין בשלשה כדתנן גזילות וחבלות בשלשה:

בחד

ושוקל בשר חמור גידים ועצמות ונותן לתוכה עד שתתמלא. ותימה לר' אלחנן כיון דשקל ככר בשר חמור כנגד משקל ידו אמאי נותן עוד בשר חמור בחבית והיה נראה לו דה"פ דשוקל בשר גידין יב] חמור כשנתן בשר לתוך המים עד שתתמלא יג] ונותן קודם לתוך המים הבשר עד שתתמלא החבית ואח"כ שוקל כנגד ידו ואני מצאתי בשם ר"י דוקא נקט שוקל מעיקרא ואח"כ מכניס אבל מכניס מעיקרא לא לפי שהמים נבלעים בבשר ומכבידים אותו יותר מדאי מיד האדם שחי נושא עצמו וחייא קליל ממיתא ודוחק הוא לומר ששוקלין בשר חמור כנגד היד יד] אם הוא נחתך ששוקל יותר משהיה מחובר לגוף לגמרי: **רגלים פרט לבעלי קבין.** הקשה רבינו אלחנן היכי משמע מהכא דרגל קרי עד האיסתוירא ודילמא היינו טעמא שאינו יכול ליסען עליו ואפי' קרית נמי רגל עד הארכובה וכי טו] קא ממעטינן נמי בחגיגה פ"ק (דף ג. ושם) חיגר וסומא מפני שאינו יכול לילך וליסען בלי מקל ותירץ דהתם בחגיגה איכא שני דרשות מרגלים דחדא דריש חיגר וסומא מטעם שאינן יכולין לילך וליסען בלא שום דבר אע"פ שיש להם רגל ובחדא דריש רגלים פרט לבעלי קבין מטעם שאין לו רגל ט) טז]: **חלצה.** יז] שנחתכה הרגל ונשתייר מעט מן הארכובה ולמטה חליצתה כשירה ל' רש"י. ולא נהירא שהרי ביבמות (דף קג. ושם) אמר דאפי' חלצה למי י) שנהפכה רגלו חליצתה פסולה לכך צריך לפרש דמיירי הכא מקשרי הרצועות של המנעל שאם קשרן מהארכובה ולמטה כשרה דהוי שפיר וחלצה נעלו מעל רגלו אבל אם קשרן למעלה חליצתו פסולה דאין זה מעל רגלו: **התם גברא זילא הוא.** פירש"י שכבר נקטעה ידו ואפי' תחילת דמיו שאומדין יח] יט] [עתה כמה היה יפה] קודם לכן אין שמין אלא בזול שהרי רואין אותו מזולזל וקשה לר"י על פירוש זה מאי שנא כ] מנודר הא רחמנא אמר כא] בנודר (שמות ל) ונתן פדיון נפשו שיש לו ליתן כל דמיו ה"נ גבי נזיקין שאמר הכתוב לשום כל דמיו משלם ועוד קשה מאי היא דאמר לקמן ואידך פסיקא היינו הך פי' ששמין יד העבד כמי שאין לו אלא יד אחת והאחרת נפסקת היינו הך דאומד של נזיקין אדרבה לאו היינו של נזיקין דהא נזיקין שיימינן פחות מכדי שויו כב] של חיים שהרי כשנקטעה ידו הוא נמאס אבל הכא גבי עבד אע"ג דידו אחת נפסקה מ"מ אמלאכת ידו אחת אנו שמין משלם וגברא שביח הוא ונראה לר"י דהכי פי' אמר לו אביי מי דמי התם גברא זילא הוא גבי נזקין שהרי כשנקטעה ידו הוא נמאס יותר משהיה לו יד ונקשר ולפיכך יש לו לשום לפי הזלזול אבל הכא גבי נודר גברא שביח הוא שהרי שתי ידיו שלימות הילכך שמין אותו פחות משוייו ושמין אותו כמו שהיתה ידו מוכתב כג] למלכות (אחר): **או דילמא שאני אומד דבי עשרה.** כדתניא בפ"ק דסנהדרין (דף טו. ושם) הקרקעות כו' כד] וכהן ואדם כיוצא בהן משום דעשרה כהנים כתיבי בפרשה כדפירש"י והקשה רבינו אלחנן אמאי אין צריך יותר מעשרה והא בית דין שקול הוא וכל מלתא דתלויה בסברא צריך הכרע והכי נמי קרי ליה בית דין ואין ב"ד שקול מוסיפין עליהן עוד אחד ויהא י"א שבכל בתי דינין של ממון ודיני נפשות אמר אין ב"ד שקול מוסיפין עליהן עוד אחד בפ"ק דסנהדרין (דף ג:) [וע"ע תוס' מגילה כ"ג: ד"ה עשרה]:

אמדוהו

עין משפט נר מצוה

ד א מיי' פ"ב מהל' ערכין הל"ח:
ה ב מיי' שם הלכה ה':
ו ג מיי' פ"ו מהל' ברכות הל"ד וע"ש בכ"מ טוש"ע או"ח סי' קסב סעיף א:
ז ד מיי' פ"ד מהל' תפילין הל"ב טוש"ע או"ח סי' כז סעי' א:
ח ה מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה א:
ט ו מיי' פ"ד מהל' יבום וחליצה הלט"ז טוש"ע אה"ע סימן קסט סעי' לה:
י ז מיי' פ"ב מהל' ערכין הלכה ג:

תורה אור השלם

1. וַתַּעְגְּבָה עַל פִּלַגְשֵׁיהֶם אֲשֶׁר בְּשַׂר חֲמוֹרִים בְּשָׂרָם וְזִרְמַת סוּסִים זִרְמָתָם: יחזקאל כג כ
2. וְהָיָה לְךָ לְאוֹת עַל יָדְךָ וּלְזִכָּרוֹן בֵּין עֵינֶיךָ לְמַעַן תִּהְיֶה תּוֹרַת יְיָ בְּפִיךָ כִּי בְּיָד חֲזָקָה הוֹצִאֲךָ יְיָ מִמִּצְרָיִם: שמות יג ט
3. וְנִגְּשָׁה יְבִמְתּוֹ אֵלָיו לְעֵינֵי הַזְּקֵנִים וְחָלְצָה נַעֲלוֹ מֵעַל רַגְלוֹ וְיָרְקָה בְּפָנָיו וְעָנְתָה וְאָמְרָה כָּכָה יֵעָשֶׂה לָאִישׁ אֲשֶׁר לֹא יִבְנֶה אֶת בֵּית אָחִיו: דברים כה ט

הגהות הב"ח

(א) גמ' הכא ודאי הא אמדוהו:

גליון הש"ס

מתני' זה חומר. עי' זבחים דף לד ע"ב תוס' ד"ה אלא:

מוסף רש"י

קיבורית. אבר אמצעי שבזרוע ובלע"ז רבדי"ן (ערובין צה:). **רגלים.** שלש רגלים תחוג (יבמות קג.). **פרט לבעלי קבין.** כשחתכו רגליהם נתנו קב קטן בסוף שוקו ונותנין בו מוכין וסומך סוף שוקו עליו (חגיגה ג.) שפטורין מן הראיה, אלמא שוק לאו רגל הוא (יבמות שם). **מעל רגלו.** משמע מדבר שהוא על רגלו, מדלא כתיב וחלצה נעלו מרגלו (שם). **ש"מ.** ממתני' דקא מכשר מן הארכובה ולמטה, האי איסתוירא. קביל"א המפסקת בין שוק לרגל, עד ארעא נחית. ואין עוד פרק אחר למטה הימנה בעקב (שם). **כל דבהדי כרעא.** השוק ועומד למול כף הרגל, לאו מעל הוא וככרעא דמי (שם).

שינויי נוסחאות

א] רוחבי מהו ישיבתי מהו עביו מהו היקיפי מהו (ש"מ), **ב]** בתוספתא ידו לתוכה, **ג]** שאומדין בשר גידין ועצמות ימודו (ש"מ), **ד]** קבין דאורייתא פרט לבעלי קבין בנדרים (ש"מ), **ה]** רגלו ותניא חלצה (ש"מ), **ו]** שוה ביד וכמה הוא שוה בלא (ש"מ), **ז]** הוא אלא אמר (ש"מ וכ"ה בהגהות ד"י פיק), **ח]** וביני. ס"א ואת"ל שבח ביני וביני אמר (ש"מ), **ט]** שנחתך רגלו ונשתייר (ש"מ), **י]** ואמר אח"כ דמי (ש"מ), **יא]** מי בעי תו (ש"מ), **יב]** גידין ועצמות כשנתן [תיבת חמור נמחק] (ש"מ), **יג]** שתתמלא דקודם נותן לתוך המים (ש"מ), **יד]** נ"א היינו דמשערים כאילו היד נחתך ששוקל יותר וכו' (צ"ק), **טו]** וכי היכי דקא (ש"מ), **טז]** רגל מן הארכובה כו' (ש"מ), **יז]** חלצה למי שנחתך רגלו ונשתייר (ש"מ), **יח]** שאומדין אותו עתה כמה היה שוה קודם לכן (ש"מ), **יט]** ל"ק, **כ]** י"ג: מכופר, או: מנוגה, **כא]** י"ג: בכופר, או: בנוגה, **כב]** תיבות של חיים נמחק (ש"מ), **כג]** ל"ל למלאכת, **כד]** בסנהדרין שם: תשעה,

מסורת הש"ס

א) [תוספתא פ"ג ה"ב], ב) תוספתא ידים רפ"ב ע"ש [חולין קו:], ג) [נדרים ל: וש"נ], ד) מנחות לז. ערובין צה:, ה) חגיגה ג. ד. יבמות קג. [כל הענין], ו) [יבמות קא.], ז) [שמות ל], ח) [שם כג], ט) [וע' תוס' חגיגה ג. ד"ה מפעמים ותוס' יבמות קג. ד"ה פרט ותוס' בכורות ו: ד"ה רוטב], י) וע"ש ביבמות דף קג ע"א דרש"י אזיל לשיטתו ל"ק,

לעזי רש"י

ברדו"ן. חלק הבשרני של הזרוע.
אשקנצ"א [אישקצ"א]. קב (של נכה-רגל).
קיביל"א. קרסול.

רבינו גרשום

[**עד העציל.** היינו מרפיקו]: **זכר לדבר.** שנמשל בשר חמור לבשר אדם [לפיכך אומדין בבשר חמור]: **כמה דאפשר.** לשער במים ובאומד משערינן: **וביד עד העציל.** למימרא דעד העציל קרי יד: **עד הפרק.** [עד מקום] שכלה פיסת יד: **בנדרים הלך אחר לשון בני אדם.** ועד העציל קורין בני אדם יד: **זו קיבורית.** שקורין שוריץ אלמא דעד התם קרוי יד מדאורייתא: **בנדרים הלך אחר לשון בני אדם.** ועד העציל קורין יד היינו למעלה מקיבורת: א)ועד הפרק הלכתא גמירי לה: [**רכובה.** יינויל בלע"ז]: **רגלים פרט לבעלי קבין.** מה שכתוב שלש רגלים כלומר שמי שיש לו רגלים יעלה לרגל פרט למי שיש לו רגל של עץ והיינו קבין שחוקק כעין קב ומניח שוקו בו ואמאי פטור הא עדיין נשאר לו רגל עד הארכובה ב) דעד התם קרי [אינשי] רגל: [**מן הארכובה חליצתה כשרה.** אלמא דעד הארכובה איקרי רגל מן התורה]: **מעל רגלו.** שלמעלה מרגלו יכולה לחלוץ: [**איסתוורא.** שקורין קאבילא]: **עד ארעא נחית.** ואין בו פיסוק עד סוף העקב: **ושוק מעל דמעל.** שוק הוא עצם המגיע עד הארכובה: [**זה חומר בנדרים מבערכין.** שבערכין אם אמר ערך ידי עלי לא אמר כלום: **יתנו יורשין.** שהערך הוא קצוב בתורה]: **אומד של נזיקין.** [שאומדים כמה רוצה אדם ליתן יותר בעבד שיש לו שתי ידים יותר מעבד שאין לו אלא אחת כמו שאומדים בנזיקין]. כדאמרינן גבי נזקין נזק כיצד קיטע את ידו רואים אותו כאילו הוא עבד נמכר בשוק כמה היה יפה וכמה הוא יפה: **התם.** בנזיקין: **גברא זילא.** שקטועה ידו הילכך שיימינן ליה [בגברא] זילא ששמין אותו בעבד קטוע שכיון שקטוע הוא מזולזל הוא ופוחתין דמיו: **הכא.** באומר דמי ידי [עלי]: **גברא שביחא הוא.** אדם שלם הוא אם ישומו אותו [עכשיו] כמה הוא שוה שלם וכמה הוא שוה קטוע יעלו דמיו הרבה עכשיו כשעדיין הוא שלם אבל אם ישומו אותו כאדם קטוע שהוא מזולזל כמה שהוא שוה עכשיו וכמה שהוא שוה קודם לכן יפחתו דמיו של זה יותר ממה שישומו אותו בעצמו שהוא שלם ונמצא הקדש מפסיד: **אלא אמר אביי אומדין.** אותו כאיש שלם כמה אדם רוצה כו': **עושה מלאכה בידו אחת מאי ניהו אילימא דאידך** [ידו] **פסוקה.** קטועה היינו [הך] דאמרי' ברישא אומד של נזיקין: [**אלא אידך**] **ידו מוכתבת לרבו ראשון.** שמשמכרו רבו ראשון שייר לעצמו ידו אחת שיעשה מלאכת רבו בה ועבד שלם הוא: [**אמדוהו אומד של נזיקין.** כגון שהוזק ושמוהו: **ואמר דמי עלי מהו.** מי צריך לאומדו עוד או אינו צריך: **שאני אומדנא דבי עשרה.** דבערכין צריך עשרה בני אדם לאמוד דעשרה כהנים כתובים בפרשה ואומד של נזקין בג' בתי דינין סגיא: **או דילמא**] **שבח ביני ביני.** [שוב] משנאמד בראשונה וצריך לשומו עוד:

א) נראה דל"ל והא דבקידוש ידים ורגלים הוא עד הפרק הילכתא וכו'. ב) נראה דצריך לציין בנדרים הלך אחר לשון בני אדם ועד התם קרי אינשי רגל.

שיטה מקובצת

קידוש ידים ורגלים [במקדש] עד הפרק. מכאן קשה לפי' הר"ר אפרים בפרק כל הבשר (חולין קו:) לחולין עד הפרק זהו מקום חיבור אצבעות לפיסת היד לתרומה עד הפרק זהו מקום חיבור היד והקנה לקידוש ידים ורגלים עד הפרק זהו מקום חיבור הקנה והזרוע א"כ מאי פריך הכא דא ודא אחת היא, אבל לפי' רש"י ניחא לחולין עד הפרק זהו קשר אמצעי של האצבעות לתרומה עד הפרק היינו מקום חיבור אצבעות [לפיסת היד] לקידוש ידים ורגלים עד הפרק היינו חיבור היד לקנה והשתא פריך שפיר הכא. תוס': **אומד של נזקין.** גליון. תימה דמשמע הכא דבהקדש שמין היד אגב הגוף כמו בנזיקין, וקשה דהא דשמין בנזיקין היד אגב הגוף היינו טעמא משום דכתיב בנזיקין ובער בשדה אחר מלמד ששמין בית סאה באותה שדה [וכדאיתא בב"ק נח ע"ב], ובריש פרק שור שנגח (דף מז ע"א) מדמי להו להדדי קיטע יד עבדו של חבירו ומזיק שדה (עבדו) [חברו], דקאמר התם אמר רבה אין שמין לפרה בפני עצמה ולולד בפני עצמו אלא שמין לולד אגב הפרה וכו' וכן אתה מוצא בקוטע יד עבדו של חברו וכן אתה מוצא במזיק שדה של חבירו, ובבבא מציעא בפ' השואל (דף צט ע"ב) משמע דגבי הקדש אין דין שומת בית סאה באותה שדה, דקאמר התם אמר שמואל האי מאן דגזל חביצא א) וכו', מתקיף לה רב ביבי בר אביי להדיוט וכו', אמר רב הונא בריה דרב יהושע שמין בית סאה באותה שדה תנן, אלמא דבהקדש לא שייך דין שומת בית סאה באותה שדה ולהכי משלם חמשין, ונראה לי דודאי דבר הצריך שומא מדמינן הקדש להדיוט אבל דבר שאין צריך שומא אינו אלא יפוי כח של הקדש דמצרכינן ליה לשלם דמים יפים ובהדיוט מקילינן בתשלומין ומייתי סעד לדבר משומת בית סאה אע"פ שאינו דומה לו. הרא"ש ז"ל: **תוס' ד"ה ושוקל כו' יותר מדאי.** גליון. ואע"פ שבשר שנחתך מבעלי חיים הן יותר כבד ממשקל ידו המחוברת לגופו בתר דעת (הנותן) [הנודר] אזלינן וכוונתו לפי מה שיכול לשקול את ידו ואי אפשר לשוקלה בענין אחר. הרא"ש ז"ל: **ד"ה התם גברא כו' רואין אותו מזולזל.** וקשה דא"כ הורעת כח נזיקין דאינו משלם לו כל דמיו, ועוד קשה וכו', הרא"ש ז"ל בגליון:

א) נ"ל להדיוט משלם ב' נכי חדא להקדש משלם חמשים וכו'.